

1500251-16.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2270142/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 14426981 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2561/20/229 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500251-16.2020.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500251-16.2020.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2270142/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 14426981 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2561/20/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2270142 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2270142 - 01º D.P. TUPÃ, 2561/20/229 - 01º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL BORGES GONCALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Gabriel Borges Gonçalves, devidamente qualificado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 185/187).

Determinou-se o processamento (fls. 188)

A parte processada, devidamente notificada (fls. 206), apresentou resposta escrita (fls. 203/204). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 29 de Setembro de 2021 (fls. 207/209) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 232).

Em audiência (fls. 236 [TA]), foram inquiridas três testemunhas arroladas pela em comum; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro - Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (v.T.A.).

2. Fundamentação

Antes da análise do mérito, não há alegação preliminar.

A ação penal é procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15 [AEA]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 17/19) e definitivo (fls. 138/140 [LPTox]).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte. A testemunha VAGNER DIAS FERREIRA declarou em sede policial "Que é Policial Militar ostentando a patente de Cabo. Asseverou que nesta data exerciasuas funções na companhia do também policial Sargento Valentin. Esclareceu que realizavam patrulhamento na Rua Mário Bianchi numeral 1265 no Conjunto Habitacional "João Paulo II" ondeaportaram denúncia que delatavam que Gabriel Borges Gonçalves e Gustavo Giovani Damaceno Sanches estariam proporcionando o tráfico de drogas no imóvel ocupado por Gabriel. Acrescentouque ao entrarem pelo logradouro avistaram o veículo VW/Gol, de cor prata, ostentando placas BJE-7384 estacionado defronte ao endereço, ocasião que 2(dois) indivíduos, entre eles, Gabriel se preparava para embarcar no automóvel, ocasião que todos foram abordados. Asseverou quevisualizou que Gabriel ao notar que seria revistado buscou dispensar algo ao solo constatando se tratar de 15 "ependorfs" amarelos, os quais acondicionavam substância esbranquiçadaaparentando "cocaína" , bem como durante revista trazia também a quantia de R\$ 50,00. Esclareceuque o motorista do automóvel era Gustavo Giovane que durante revista pessoal trazia consigo2(dois) "ependorfs" similares aqueles dispensados por Gabriel, além da quantia de R\$ 65,00. Relatouque um terceiro indivíduo se fazia no cenário dos fatos sendo identificado por Matheus Henrique Vergílio que foi revistado, contudo, nada de ilícito trazia consigo. Relatou que os indivíduos nãoofertaram resistência sendo desnecessário o uso das algemas sendo então conduzidos ao plantãoda Central de Polícia Judiciária para as providências cabíveis". Em juízo ratificou suas declarações, acrescentando que o Sargento Valentin viu Gabriel dispensando os eppendorfs.

A testemunha GUILHERME ALVES VALENTIN declarou em sede policial: "Que é Sargento da Polícia Militar e nesta data exercia suas funções na companhia do também policial Cabo Vagner. Esclareceu que realizavam patrulhamento na Rua Mário Bianchi numeral 1265 no Conjunto Habitacional "João Paulo II" onde aportaram denúncia quedelatavam que Gabriel Borges Gonçalves e Gustavo Giovani Damaceno Sanches estariam proporcionando o tráfico de drogas no imóvel ocupado por Gabriel. Acrescentou que ao entrarem pelo logradouro avistaram o veículo VW/Gol, de cor prata, ostentando placas BJE-7384 estacionadodefrente ao endereço, ocasião que 2(dois) indivíduos, entre eles, Gabriel se preparava para embarcar no automóvel, ocasião que todos foram abordados. Asseverou que visualizou que Gabriel ao notar que

seria revistado buscou dispensar algo ao solo constatando se tratar de 15 "eppendorfs" amarelos, os quais acondicionavam substância esbranquiçada aparentando "cocaína", bem comodurante revista trazia também a quantia de R\$ 50,00. Esclareceu que o motorista do automóvel era Gustavo Giovane que durante revista pessoal trazia consigo 2 (dois) "eppendorfs" similares aqueles dispensados por Gabriel, além da quantia de R\$ 65,00. Relatou que um terceiro indivíduo se fazia nocenário dos fatos sendo identificado por Matheus Henrique Vergílio que foi revistado, contudo, nadade ilícito trazia consigo. Relatou que os indivíduos não ofertaram resistência sendo desnecessário o uso das algemas sendo então conduzidos ao plantão da Central de Polícia Judiciária para as providências cabíveis". Ratificou suas declarações em juízo, afirmando que viu nitidamente Gabriel dispensando as drogas apreendidas. Contudo, não viu Gabriel entregando drogas para o Gustavo.

A testemunha MATHEUS HENRIQUE VERGÍLIO declarou em sede policial que "Que estava sentado em alguns banquinhos de frente a residência de Gabriel e ali ambos esperavam por um amigo de prenome Gustavo Giovane que os buscava com um automóvel para que fossem dar uma volta na cidade. Relatou que Gustavo se aproximou conduzindo o automóvel W/V Gol e quando se preparavam para adentrar ao automóvel foram abordados por policiais militares. Relatou que ninguém trazia entorpecente sendo que a drogateria sido localizada em um matagal próximo ao endereço. Posteriormente, todos foram conduzidos ao Plantão Policial. Asseverou é usuário fazendo uso apenas "maconha". Indagado respondeu nuncater sido preso". Em juízo, ratificou suas declarações.

O acusado, ao ser interrogado em juízo, negou a prática do fato delituoso. Afirmou que apenas estava com seus amigos, mas não estava com qualquer droga. Afirmou que os policiais buscaram as drogas em um matagal próximo. Não sabe informar por qual motivo os policiais militares estão atribuindo tal crime à sua pessoa.

Pois bem. Respeitada a versão do acusado, entendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) de modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida merecem irretocável credibilidade deste magistrado. Não há motivo para desacreditá-las.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, trazia consigo, para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas (AEA [individualizadas] indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar)).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso. Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas 11 há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578- 9/213 - Rel. Des. JAMIL PEREIRA DE MACEDO, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

De rigor, pois, a condenação do réu. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407] é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Dosimetria da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1501137-43.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EDISON APARECIDO BRANDÃO, V. U., j. 22/03/2021, p. 10); (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento. Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF).

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal – 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 1/2 em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta dias multa).

Fundamento tal percentual de redução com base na quantidade e natureza do entorpecente apreendido – cocaína, conforme Laudo Pericial (fls. 138/140).

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta dias multa), cujo valor, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com art. 33, §§ 2º, c, e 3º, do CP, pode ser o aberto, uma vez que a parte ré é primária e as circunstâncias são favoráveis.

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [b] o(a) réu(ré) não é reincidente em crime doloso; [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram em sua maioria neutras). Vale destacar que: [a] se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e [b] se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do

CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salário mínimo nacional vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Não há possibilidade de suspensão da pena em virtude da substituição por pena restritiva de direitos.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do CPP // e art. 2º, § 3º, da LCH, DESNECESSÁRIA a imposição de prisão à parte ré, que, observadas as medidas cautelares impostas, poderá apelar em liberdade (art. 59 da LD), porque respondeu ao processo solta e não se vislumbra mudança fática que autorize a decretação da custódia cautelar. Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Com o trânsito em julgado (art. 481 das NSCGJ), oficie-se, com os dados processuais, ao Posto de Atendimento do Banco do Brasil para que o(a) agente responsável transfira, por GRU, os valores, com os acréscimos legais, para o Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD (CNPJ 02.645.310/0001-99 - Favorecida UG 200246 - Gestão 0001 - Código 20201-0), cujo comprovante da transferência deverá ser encaminhado e, observadas as disposições normativas, juntado nos autos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Gabriel Borges Gonçalves, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da LD, às penas de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta dias multa), cujo valor diário determine em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, pena privativa de liberdade que substituído por duas restritivas de direito, consistentes em [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salário mínimo nacional vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional), se o caso.

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publicada em audiência (art. 389 do CPP). Intimadas as partes em audiência (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA